ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Есірткі заттарды контрабанда жасау фактілері бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуге арналған

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 286-бабы)

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Қабдиев А.А.
Есірткі құралдарының контрабандасы фактісі бойынша қылмыстық құқықбұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 286-бабы): Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторингі агенттігі. – Астана, 2025. – 17 б.

Осы Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторингі агенттігімен жалған ақша немесе бағалы қағаздарды дайындау, сақтау, тасымалдау немесе өткізуге байланысты қылмыстық құқықбұзушылықтарды анықтау және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мақсатында әзірленген. Әдістемелік ұсынымдарда тергеп-тексерудің мақсаттары мен міндеттері егжей-тегжейлі сипатталған, соның ішінде контрабанда арналарының жолын кесу және қылмыстық активтерді тәркілеу, сондай-ақ мұндай іс-қимылдардың құқықтық негіздері көрсетілген. Есірткі құралдарын анықтауға, алып қою фактілерін құжаттаудың ерекшеліктеріне, жеке тінту жүргізу қағидаларына, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді айқындау және тұтқындау мақсатында параллель қаржылық тергеп-тексеру (ПҚТ) рәсімдеріне айтарлықтай көңіл бөлінген. Сонымен қатар, қылмысқа қатысушылар санаттары және статистикалық есептілікке қойылатын талаптар қарастырылған.

Әдістеме құқық қорғау және арнайы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең бейінді заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.....
Ошибка! Закладка не определена.
1. ҚЫЛМЫСТЫҢ СИПАТТАМАСЫ: САРАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЖАСЫРУ ӘДІСТЕРІ 6
2. ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ӘРЕКЕТТЕР: АНЫҚТАЛҒАН СӘТТЕН ТЕРГЕУ БАСТАЛҒАНҒА ДЕЙІН 8
3. ТЕРГЕУДІҢ БАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ 10
4. ПАРАЛЛЕЛЬДІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТЕРГЕУ (ПҚТ): КІРІСТЕРДІ АНЫҚТАУДАН АКТИВТЕРДІ ТӘРКІЛЕУГЕ ДЕЙІН.....12
5. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ СҰРАСТЫРУ ТАКТИКАСЫ 15
6. ҚОРЫТЫНДЫ: ЕСЕПТІЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАСҚАРУ ТАЛАПТАРЫ 17

КІРІСПЕ

Есірткі құралдарының контрабандасы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен экономикалық тұрақтылығына төнетін ең ауыр қауіптердің бірі болып табылады. Тыйым салынған заттарды мемлекеттік шекара арқылы өткізуге бағытталған күрделі, көпдеңгейлі схемалар құқық қорғау органдарынан тергеуге жүйелі және әдістемелік тұрғыдан дәлелденген көзқарасты талап етеді.

Осы әдістемелік ұсынымдар аталған қылмыстарды анықтау мен тергеп-тексеру бойынша негізгі тәсілдерді жүйелендіреді.

Есірткі контрабандасы фактілері бойынша тергеудің басты мақсаты – кінәлілерді жауапкершілікке тартумен қатар, қылмыстық қызметтің экономикалық негізін жою болып табылады.

Бұл мақсат келесі міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылады:

• қылмыстық іс-әрекеттің жасалу мән-жайларын анықтау;

• қылмыстық жолмен алынған кірістердің және мүліктік пайданың мөлшерін белгілеу;

• есірткі құралдарының контрабандасы арналары мен ұйымдасқан қылмыстық топтардың (ҰҚТ) қызметін тоқтату;

• қылмыстық жолмен алынған активтерді мемлекет пайдасына қайтару және тәркілеу.

Құқықтық негіз

- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- ҚР Қылмыстық кодексі (ҚК), Қылмыстық-процестік кодексі (ҚПК);
- «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- «Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодексі 26.12.2017 жылғы № 123-VI;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 шілдедегі № 470 қаулысы «Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың тізбесін, заңсыз айналымда анықталған есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтары мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерлерге жатқызу жөніндегі жиынтық кестені, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галоген және (немесе) гидроксил топтарының орынбасарлары тізбесін бекіту туралы»;
- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1997 жылғы 18 шілдедегі № 10 нормативтік қаулысы «Контрабанда үшін қылмыстық жауаптылық туралы заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы»;
- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1998 жылғы 14 мамырдағы № 3 нормативтік қаулысы «Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, олардың аналогтары мен прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты істер бойынша заңнаманы қолдану туралы»;
- Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы өтініштерді, хабарламаларды немесе рапорттарды қабылдау және тіркеу қағидалары, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидалары, Қазақстан Республикасының Бас прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығымен бекітілген;

- Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу тәртібі, 2022 жылғы 18 шілдедегі № 235-НҚ;
- «Параллельді қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі туралы» әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігімен және Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясымен бірлесіп әзірленген, ISBN 978-601-7969-77-6 халықаралық стандартты кітап нөмірі берілген);
- Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері.

Негізгі қағидаттар:

1. Заңдылық.
2. Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу.
3. Жеке тұлғаның және жеке өмірінің қол сұғылмаушылығы.
4. Кінәсіздік презумпциясы.
5. Адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау.
6. Заңды тұлғалардың және мемлекеттің заңды мүдделерін қорғау.
7. Жазаның бұлтартпастығы.

Зерттеу нысандары: есірткі құралдарының контрабандасынан және олардың әрі қарай таралуынан алынған қылмыстық кірістер (мүліктік пайда) мен шығарылған активтер, ақша қаражаттары, жылжымалы және жылжымайтын мүлік, акциялар, өзге де бағалы қағаздар, криптовалюта және қылмыстық жолмен алынған өзге де мүлік, соның ішінде шетелде орналасқандары.

Тергеп-тексеру нәтижесі: кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауаптылыққа тарту, келтірілген залалды өтеу, параллельді қаржылық тергеп-тексеру (ПҚТ) барысында анықталған мән-жайларға құқықтық баға беру, қылмыстық жолмен алынған ақша қаражаттарының және (немесе) өзге де мүліктің шығу тегін айқындау, оларды мемлекет пайдасына қайтару және тәркілеу.

1. ҚЫЛМЫСТЫҢ СИПАТТАМАСЫ: САРАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЖАСЫРУ ӘДІСТЕРІ

Тергеудің табысты жүргізілуінің стратегиялық маңызы — ҚР Қылмыстық кодексінің 286-бабы бойынша қылмысты дәл саралауда және есірткі заттарын жасыру үшін қылмыскерлер қолданатын әдістерді терең түсінуде жатыр.

Қылмыстың құрамын дұрыс бағаламау немесе қылмыскерлердің әдеттегі айла-тәсілдерін білмеу жедел іс-шаралардың бұзылуына және дәлелдемелер базасының жоғалуына әкелуі мүмкін.

Осы бөлімде қылмыстың құрамы нақтылап сипатталып, есірткі заттарын жасырудың кең тараған тәсілдері талданады.

ҚР Қылмыстық кодексінің 286-бабы бойынша қылмыс құрамының негізгі ерекшелігі — оның формалды сипаты болып табылады.

Бұл қылмыс, бағытына (әкелу немесе әкету) және партия көлеміне қарамастан, Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын іс жүзінде кесіп өткен сәттен бастап аяқталған деп есептеледі. Қылмыстық жауаптылық заттың салмағы мен мөлшеріне тәуелсіз туындайды.

Қылмысты дұрыс саралау үшін алынған затты 2019 жылғы 3 шілдедегі №470 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген бақыланатын заттар тізіміне жатқызу аса маңызды болып табылады.

Қылмыскерлер есірткі заттарын жасыру әдістерін үнемі жетілдіріп отырады. Құқық қолдану тәжірибесін талдау ең кең таралған тәсілдерді жүйелеуге мүмкіндік береді.

• Өзімен бірге алып өту:

Киім мен аяқ киімде:

Киімнің табиғи қуыстарында (қалтада, астарында, жеңнің бүктемесінде);
Арнайы дайындалған жасырын орындарда (тігілген қосымша қалталарда);
Өзгертілген аяқ киімде, көбінесе қуыс өкшелерде.

Дене үстінде:

Денеге медициналық пластырь немесе таңғыш арқылы жабыстыру тәсілімен.

Дене ішінде:

Табиғи қуыстарды пайдалану (ауыз қуысы, тік ішек, қынап);
Қапталған заттарды жұтып, асқазан арқылы алып өту.

Халықаралық пошта қызметтері арқылы жөнелту:

Қаржы мониторингі агенттігінің тәжірибесінен алынған талдау көрсеткендей, ірі партиялар жиі халықаралық пошталық жөнелтілімдерде жасырылып жеткізіледі. Әдеттегі тәсілдерге сусымалы заттардың (мысалы, жануарларға арналған жем) ішінде немесе ұсақ тұрмыстық техниканың қуыс бөліктерінде (микротолқынды пештер, мультипісіргіштер) жасыру жатады.

Ірі партияларды ілеспейтін жүкпен (контейнерлер, жүк көліктері) тасымалдау кезінде **«Жамылғы тауарлар»** деп аталатын әдіс қолданылады.

Халықаралық тәжірибе келесі санаттарды бөліп көрсетеді:

• Кептірілген жемістер;
• Пияз, сарымсақ, жасыл шөптер;
• Бал, шай, кофе, кондитерлік өнімдер;
• Кір жуу ұнтағы;
• Жануар терілері;
• Ет және балық өнімдері;
• Дәрі-дәрмек пен косметика қаптамалары;
• Қапталған тағамдар мен сусындар, соның ішінде алкогольді өнімдер;
• Сигареттер;
• Рентген бақылауына өтпейтін заттар (металл бұйымдар, электр құрылғылары);
• Қолмен (тактильдық) тексеруді талап ететін заттар (тері пальтолар/шубалар, жастықтар, жұмсақ ойыншықтар).

Жасырын есірткілерді сәтті анықтау үшін осы әдістерді білу ғана жеткіліксіз — табылған сәттен бастап барлық әрекеттерді мінсіз процессуалдық құжаттау талап етіледі.

2. ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ӘРЕКЕТТЕР: АНЫҚТАЛҒАН СӘТТЕН ТЕРГЕУ БАСТАЛҒАНҒА ДЕЙІН

Тергеудің бастапқы кезеңінің сыни маңызы — процессуалдық нормаларды қатаң сақтауда.

Есірткі заттарды табу және тәркілеу фактісін құжаттау кезінде жіберілген кез келген қате негізгі дәлелдемелердің сотта жарамсыз деп танылуына әкеліп соғуы мүмкін, бұл әрі қарайғы тергеудің бәрін қауіпке ұшыратады.

Арнайы назар тергеу әрекеттерін айыруға аударылуы тиіс. 2010 жылғы 25 маусымдағы №4 Жоғарғы соттың нормативтік шешімі жеке тексеру мен тірі адамдарды қарауды нақты ажыратуды талап етеді.

- **Жеке тексеру** (ҚПК 255-бап) – бұл дене, киім және адамның өзімен бірге жүрген заттарды мәжбүрлеп тексеру, ол сирек жағдайларды қоспағанда, тергеуші судьяның санкциясын талап етеді.
- **Тірі адамдарды қарау** (ҚПК 220-бап) – бұл визуалды тексеру, оны санкциясыз өткізуге болады. Қарау барысында адамға тыйым салынған заттарды ерікті түрде тапсыру ұсынылады.

Көрнекі тексеру аясынан тыс әрекеттер (мысалы, қалталарды тексеру) жеке тексеру ретінде қарастырылады.

«Қарау» терминін қолдану және заттарды «қарау» хаттамасымен рәсімдеу қатаң түрде тыйым салынады, себебі бұл ұғым ҚПК-де жоқ және мұндай хаттама заңды дәлел ретінде танылмайды.

Есірткі заттар табылғаннан кейін және тәркіленгеннен кейін олардың қапталуы мен мөрленуі белгіленген тәртіпке сәйкес қатаң жүргізілуі тиіс:

1. Табылған заттар барлық қатысушы тұлғаларға (көрсеткіштерге, ұсталған тұлғаға) көрсетіледі.
2. Заттар жоғалуды, бүлінуді немесе бүтіндікті бұзбай шығарып алу мүмкіндігін болдырмайтын берік және сенімді қапқа салынады.
3. Қап тиісті органның мөрімен мөрленеді.
4. Қапқа затты тәркілеу жүргізген тұлға және екі көрсеткіштің қолдары қойылады.
5. Қапта келесі мәліметтер анық көрсетілуі тиіс:

- Затты тәркілеу жүргізген тұлғаның фамилиясы мен аты-жөні;
- Тәркілеу орны мен уақыты туралы ақпарат;
- Қажет болған басқа мәліметтер.

Есірткі заттарды анықтаған кезде тергеушінің әрекет алгоритмі нақты реттелген және екі негізгі кезеңді қамтиды.

1. Оқиға орнында жедел әрекеттер:

- **Тіркеу:** Хабарламаны СДТТБТ-ге дереу тіркеу.
- **Процессуалдық әрекеттер:** Жеке тексеру немесе тәркілеу жүргізу, ұсталған адамның жынысына сәйкес екі көрсеткіштің міндетті қатысуымен және үздіксіз бейнефиксациямен.
- **Материалдарды жинау:** Ұсталған адамның қолынан және тырнақ астынан сынамалар алу, кейінгі сараптама үшін.
- **Құжаттау:** Заттарды анықтау орны, уақыты, әдісі және жағдайларын нақты көрсету арқылы хаттамаларды дұрыс рәсімдеу.
- **Арнайы жағдай:** Егер ұсталған адам затты лақтырған болса, оны тәркілеу оқиға орнын қарау хаттамасы арқылы рәсімделеді, барлық әрекеттер мен табылған заттар толық сипатталады.

2. Келесі қадамдар:

- **Хабарлау:** Тергеуші 24 сағат ішінде прокурорға хабарлап, жүргізілген тексерудің заңдылығын тексеру үшін материалдарды тергеу судьясына жібереді.
- **Сараптама:** Тәркіленген заттың түрі мен мөлшерін анықтау үшін 24 сағат ішінде сот-химиялық сараптама (СХС) тағайындалады.
- **Іске қосу:** СХС қорытындысын алғаннан кейін зат тергеушінің постановлениясымен іс материалдарына айғақ зат ретінде қосылады және 24 сағат ішінде сақтау камерасына тапсырылады.

Осы жедел процессуалдық әрекеттер аяқталғаннан кейін дәлелдерді жинаудың кешенді кезеңі басталады, оған жедел-іздестіру іс-шаралары мен тереңдетілген қаржылық талдау кіреді.

3. ТЕРГЕУДІҢ БАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ

Сотқа дейінгі тергеудің басталған сәтінен бастап алғашқы 15 күн шешуші мәнге ие.

Дәл осы кезеңде дәлелдемелік база негізі қаланады, қылмыстық схемаға қатысушы барлық тұлғалар анықталады, олардың байланыс арналары мен қаржылық ағындары орнатылады. Бұл кезеңдегі әрекеттердің тиімділігі істің соңғы нәтижесіне тікелей әсер етеді.

Осы кезеңде жүргізілетін негізгі тергеу әрекеттері мыналарды қамтиды:

1. **Жасырын тергеу әрекеттерін (ЖТӘ) жүргізу:**

Негізгі фигуранттарға қатысты олардың байланыстарын, қылмыстық топтағы рөлдерін және иерархиясын анықтау үшін ЖТА жүргізіледі. Алынған дауыс жазбалары (мысалы, ақпаратты бақылау және ұстап алу аясында) сот-психологиялық, филологиялық және видеофонографиялық сараптамаларды тағайындаудың негізі болып табылады. Сараптамалардың мақсаты — дауыстардың фигуранттарға тиесілілігін растау және сөйлесулердің сипатын талдау арқылы ұйымдастырушылар мен орындаушыларды анықтау.

2. **Тексеру жүргізу:**

Тексеру фигуранттардың тұрғылықты мекенжайларында, кеңселерінде және есірткі заттарды сақтау орындарында жүргізіледі.

Мақсаты — келесі заттарды табу және тәркілеу:

Байланыс құралдары (ұялы телефондар, планшеттер, ноутбуктер);

«Қара есеп» жүргізілген дәптерлер, күнделіктер;

Бейнебақылау камералары мен Wi-Fi роутерлерінен жазбалар.

Оларды талдау шешуші маңызды, себебі жүйелік журналдарда құрылғылардың қосылулары, олардың MAC-адрестері және уақыт белгілері туралы ақпарат болуы мүмкін, бұл нақты тұлғаларды қылмыс орнымен немесе олардың онлайн-қызметімен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Маңызды ескерту, егер тәркілеуге қажетті заттар тікелей фигуранттың өзінде болса (мысалы, қалтасында), жеке тексеру жүргізу қажет.

Жеке тексеру жүргізу кезінде мүмкіндігінше барлық оқиғаларды аудио- және бейнефиксация құралдары арқылы тіркеу керек, жазба тексеру толық аяқталғанға дейін, яғни заттар қапталып, мөрленгенге дейін үзілмеуі тиіс.

3. **Жалға берушілермен жұмыс:**

Егер фигуранттар жалға алынған жерлерді пайдаланған болса, олардың иелері сұралады. Сұрақ-жауап барысында жалға алу шарттары, құны және төлем тәсілі анықталады. Жалға алу келісімшарттары мен банктік шоттардан алынған көшірмелер тәркіленіп, қылмыстық топпен қаржылық байланыстарды анықтау үшін пайдаланылады.

4. **Ақпараттық жүйелерден деректерді жинау:**

Фигуранттар бойынша толық көрініс жасау үшін құқық қорғау және арнайы органдардың ақпарат алмасу жүйесінен (ҚҚАО ААЖ) досьелер алынады, сондай-ақ екінші деңгейлі банктерден (ЕДБ) ақша қаражатының айналымдары бойынша алдын ала көшірмелер алынады.

5. **ЕДБ-де тәркілеу жүргізу:**

Сот шешіміне сәйкес, фигуранттардың барлық шоттарындағы ақша қозғалысының толық көшірмелері олардың болжамды қылмыстық қызметі бойынша толық кезеңді қамтитындай тәркіленеді.

6. **Тәркіленген құжаттар мен заттарды қарау:**

Барлық тексерулер мен тәркілеу кезінде алынған заттар мен құжаттар дереу қаралуы тиіс. Іспен байланысты емес заттар дереу иелеріне қайтарылады. Дәлелдік мәні бар заттар айғақ зат ретінде танылады, ал олар туралы мәліметтер СДТТБТ ақпараттық жүйесінің Е-5 формалы статистикалық картасына енгізіледі.

Сандық дәлелдермен жұмыс ерекшеліктері

Қазіргі қылмыстық схемалар сандық технологияларды белсенді пайдаланумен сипатталады.

Байланыс үшін жоғары деңгейде шифрланған мессенджерлер қолданылады (WhatsApp, Telegram, Signal), ал есеп айырысу үшін криптовалюта пайдаланылады. Бұл қаржылық ағымдар мен байланыстарды бақылауды едәуір қиындатады.

Тергеу қызығушылығындағы пайдаланушылардың жеке тұлғасын анықтау мақсатында «Telegram»-ге сұрау жолдау ұсынылады.

Осыған байланысты барлық телекоммуникациялық құралдарды, мысалы, ұялы телефондар мен планшеттерді тәркілеу және мұқият зерттеу ерекше мәнге ие, себебі олар қылмыстық әрекеттердің сандық іздерін береді. Зерттеу барысында «OSINT» құралдарын пайдалану ұсынылады.

Оперативтік ақпарат пен айғақ заттарды жинау тереңдетілген қаржылық талдауымен параллель жүргізілуі керек, бұл қылмыстық әрекеттердің экономикалық негізін ашуға және оның қатысушыларын заңсыз алынған активтерден айыруға мүмкіндік береді.

4. ПАРАЛЛЕЛЬДІ ҚАРЖЫЛЫҚ ТЕРГЕУ (ПҚТ): КІРІСТЕРДІ АНЫҚТАУДАН АКТИВТЕРДІ ТӘРКІЛЕУГЕ ДЕЙІН

Қазіргі заманғы наркобизнестің алдын алу стратегиясында орталық рөлді параллель қаржылық тергеу (ПҚТ) атқарады.

Оның мақсаты дәстүрлі қылмыстық қудалаудан асып түседі: ПҚТ қылмыстың экономикалық негізін әлсіретуге бағытталған.

«Follow the money» («ақшаны қадағала») принципіне сүйене отырып, тергеушілер қылмыстық әрекеттен алынған барлық активтерді анықтап, ұстап, конфискациялауға ұмтылады.

Бұл қылмыскерлерді тек пайдадан ғана емес, сонымен қатар өз әрекеттерін жалғастыруға ынтыларынан айырады.

ПФР-дың негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

1. Қылмыстық кірістің (мүліктік пайдасының) нақты мөлшерін анықтау.
2. Қылмыстық кірістерге сатып алынған заңдастырылған мүлікті анықтау.
3. Анықталған мүлікке соттың алдын ала тәркілеуін салу және белгілі жағдайларда алдын ала тәркілеуді бастау.

«Қылмыстық кіріс» ұғымы Қазақстан Республикасының заңнамасында нақты анықталмаған, алайда ол «ҚЖЗЛ/ТҚҚІҚ туралы» заң және БҰҰ Вена конвенциясынан туындайды.

Бұл ұғымға тікелей немесе жанама түрде қылмыс жасау нәтижесінде алынған кез келген мүлік (ақша қаражаттары, криптовалюта, жылжымайтын мүлік, бағалы қағаздар) жатады. Бұл кірістің мөлшерін анықтау үшін әртүрлі ақпарат көздері пайдаланылады.

Ақпарат көзі	Талдауға алынатын мәліметтер
Фигуратанттардан жауап ал	Қарапайым қатысушылардың (курьерлер, ораушылар) қызмет ақысы және есірткі бағалары.
«Жасырын бухгалтерия» («Черная бухгалтерия»)	Тінту барысында тәркіленген күнделік пен дәптердегі кірістер мен шығыстарды есепке алуды бейнелейтін жазбалар.
Цифрлық деректер	Хабар алмасу қосымшаларындағы жазысулар, мәмілелер мен есептеулер туралы ақпаратты қамтитын ұялы құрылғылардағы жазбалар.
ЕДБ алынған үзінділер	Фигуранттар мен оларға тәуелді тұлғалардың шоттарына түскен және шығарылған ақша қаражаттарын талдау.

Легализацияланған мүлікті анықтау шаралары кешенді талдауды қамтиды:

- **Фигуранттардың байланыстарын тексеру:** Қылмыстық жолмен алынған мүлікті өз атына рәсімдеген туыстары мен сенімді тұлғаларын тексеру.
- **Қаржылық ағындарды талдау:** Фигуранттар мен олардың ортасының есепшоттары бойынша мәлімет алу үшін банкке сұрау жолдау, қаражат қозғалысын талдау, қылмыстық әрекет кезеңінде құнды заттар мен мүлікті алу фактілерін анықтау.
- **Кірістер мен шығыстарды салыстыру:** Ресми деректерді (жалақы, зейнетақы аударымдары) талдау және оны нақты шығыстармен салыстыру, мысалы, шетелдік сапарлар, кредиттерді өтеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, инвестициялар, құмар ойындарға жұмсау.
- **Электрондық ақшамен жұмыс:** Қазақстандағы электрондық ақша жүйелеріндегі («Kiwi-Кошелек», «Wooppay», «Kaspi Bank» және т.б.) транзакцияларға қатысты мәліметтерді алу, есепшоттарды басқару үшін қолданылған IP-мекенжайларды талдау.
- **Күдік тудырған операциялар туралы хабарламаларды тексеру:** Фигуранттарға қатысты күдік тудырған транзакциялар туралы мәлімет алу үшін қаржылық барлау бөлімшесімен өзара әрекеттесу.
- **Халықаралық ынтымақтастық:** Шетелдік активтерді анықтау үшін Интерпол және қаржылық барлау бөлімшесі арқылы сұрау жолдау. Анықталған жағдайда құқықтық көмек көрсету сұраулары дайындалады: мүліктің құнын анықтау, қатысты тұлғаларды сұрау, меншікті тәркілеу.
- **Сұрастыру жүргізу:** Банктік операцияларға қатысы бар тұлғаларды міндетті түрде сұрастыру, олардың орындалу жағдайларын анықтау.

Криптовалютамен жұмыс

Криптовалюта есірткі бизнесінде есеп айырысуды анонимизациялау құралы ретінде кеңінен қолданылуда.

Оның қолданылу белгілері – фигуранттардан криптокошелек мекенжайларын анықтау (телефондарда, флеш-карталарда, жазбаларда).

- **Мекенжайларды идентификациялау:** Әртүрлі криптовалюталардың кошельктерінің өзіндік ерекшеліктері бар.

Bitcoin (BTC): Мекенжай 27–34 таңбадан тұрады, 1 немесе 3 цифрынан басталады. Мысалы: 1dSjbbsdP97dsnkBd893h423nfn9f23b4

Ethereum (ETH): Мекенжай 40–44 таңбадан тұрады, 0x-ден басталады. Мысалы: 0xslkdaNDbkdjfbksjf34kjdf45hfdnjf3fnfndfndwf394jf3

- **Транзакцияларды талдау:** Белгілі мекенжай бойынша операциялардың көлемін қоғамдық блокчейн-эксплорерлер арқылы тексеруге болады (мысалы, Blockchair.com, Blockchain.com).
- **Әрекеттер алгоритмі:** Криптобиржалармен (мысалы, Binance) байланысты транзакциялар анықталған жағдайда тергеуші биржаларға ресми сұрау жолдайды, сондай-ақ, ҚПК-ның 161-бабына сәйкес фигуранттардың

шоттары бойынша операцияларды уақытша шектеу («тоқтату») туралы қаулы шығарылады.

ПҚТ-дің соңғы кезеңі – фигуранттардың әрекеттерін ақша қаражатын заңдастыру белгілері (ҚК-ның 218-бабы) бойынша құқықтық бағалау, анықталған қылмыстық мүлікке құжаттық және процессуалдық түрде тәркілеу қою және оны кейінгі конфискацияға дайындау.

ПҚТ-ді сәтті жүргізу жеке орындаушыларды қудалаудан тұтас қылмыстық ұйымның қаржылық инфрақұрылымын толықтай жоюға көшуге мүмкіндік береді.

5. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ СҰРАСТЫРУ ТАКТИКАСЫ

Есірткі заттарды контрабанда бойынша тергеуді толық және жан-жақты жүргізу үшін қарапайым орындаушыны ғана ұстау жеткіліксіз.

Негізгі міндет – ұйымдасқан қылмыстық топтың (ҰҚТ) барлық мүшелерінің, ұйымдастырушылардан бастап, ең төменгі деңгейдегі саудагерлерге дейін қатысуын анықтау және дәлелдеу.

ҰҚТ-ның иерархиялық құрылымын түсіну тергеу әрекеттерін дұрыс жоспарлауға және сұрастыру тактикасын анықтауға мүмкіндік береді.

Қылмыстық топтардың құрылымы:

1. **Ұйымдастырушылар мен жетекшілер:** Жоғарғы деңгей, жалпы бақылауды жүзеге асырады, бөлімшелер арасындағы байланысты қамтамасыз етеді, жеткізу арналары мен қылмыстық кірістерді таратады. Көбінесе олар есірткімен тікелей байланыспайды.
2. **Курьерлер:** Есірткі партияларын шекара арқылы немесе өңірлер арасында тасымалдауға жауапты тұлғалар.
3. **Таратушылар:** Орта деңгей, курьерлерден ірі партияларды алып, оларды төменгі сатушыларға кіші партиялармен (50–100 г) сатады.
4. **Сатушылар:** Иерархияның төменгі деңгейі, соңғы тұтынушыларға кішігірім партияларды тікелей сату жүзеге асырады.

Фигуранттар анықталғаннан және ұсталынғаннан кейін олардың сұрастырулары жүргізілуі тиіс, бұл іс-жайттарды және олардың қылмыстық схемадағы рөлін анықтауға бағытталған.

Жауап алу үшін негізгі бағытты сұрақтар:

- **Жеке мәліметтер және қатысу:**

  Өзіңіздің өмірбаяныңызды айтып беріңіз, қайда және кім болып жұмыс істедіңіз?

  Қайда, қашан, қандай жағдайларда және кім арқылы есірткі айналымына қатыстырылдыңыз?

- **Топтағы функция және рөл:**

  Топта қандай нақты функцияларды атқардыңыз?

  Қандай ақы алдыңыз және не үшін?

  Іс бойынша анықталған басқа фигуранттардың рөлі қандай болды?

  Неден нұсқаулар алдыңыз және кімге есеп бердіңіз?

- **Қаржылық аспектілер:**

  Есірткі заттары үшін төлемдерді қалай қабылдадыңыз?

Есепшоттар, карталар, электрондық әмияндардың нөмірлерін көрсетіңіз, олар есеп айырысу үшін пайдаланылды ма?

Егер пайдаланылған болса, криптокошелек мекенжайларын және оларға тіркелген мобильді телефон нөмірлерін көрсетіңіз.

Жауап алу нәтижелері, оперативтік іс-шаралар мен қаржылық талдау деректерімен салыстырғанда, ҰҚТ құрылымын және әрбір мүшенің рөлін көрсететін толық дәлелдемелік базаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Бұл мәліметтер іс материалдарында ғана емес, сонымен қатар статистикалық есепте де дұрыс көрсетілуі тиіс.

6. ҚОРЫТЫНДЫ: ЕСЕПТІЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАСҚАРУ ТАЛАПТАРЫ

Есірткі заттарды контрабанда арқылы әкелу фактісін тергеу – бұл тергеушіден тек қана оперативтік шеберлікті және терең аналитикалық дағдыларды емес, сонымен қатар процестік дәлдік пен құжат жүргізудегі ұқыптылықты да талап ететін кешенді процесс.

Істің сәттілігі оперативтік-іздестіру іс-шараларының, параллель қаржылық тергеудің және мінсіз құқықтық рәсімдеудің үйлесіміне байланысты.

Жұмыстың нәтижелерінің айқындығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін ең маңызды элемент – статистикалық есептілікті жүргізу.

Тергеушілерден Сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай тізілімі Ақпараттық жүйесімен (ИС ЕРДР) жұмыс істеу бойынша қатаң талаптар қойылады:

• **Уақтылық және толықтық:** Барлық есеп құжаттары (статистикалық карточкалар) мен олардың реквизиттері уақытылы, сапалы және толық көлемде толтырылуы тиіс.

• **Дәлелдемелік заттарды есепке алу:** Айырылған дәлелдемелік заттар туралы барлық ақпарат көрсетілетін Е-5 формасын толтыруға ерекше назар аударылады.

• **Зиян мен мүлікті тәркілеуді көрсету:** Істі тіркеу және аяқтау кезінде тергеуші СДТТБТ АЖ жүйесіне анықталған зиян сомаларын және тәркіленген мүліктің құнын толық көлемде енгізуге міндетті.

Осы міндеттердің дұрыс орындалуын ведомстволық бақылау тергеу бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі. Басшылар өз бағынысты қызметкерлердің жүргізген тергеулерінің сапасы мен статистикалық деректердің дұрыстығын қамтамасыз етуге жауапты.

Қызметтік міндеттерді орындамау немесе дұрыс орындамау, соның ішінде есеп жүргізудегі бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңымен қатаң тәртіптік жауапкершілік көзделген. Бұл есепке алудың дәлдігі мен толықтығы тек формальдық талап емес, ұйымдасқан қылмыспен тиімді күрестің ажырамас бөлігі екенін айқын көрсетеді.